

(54)

**SITI ZAINON BINTI CHE HAT dan ZANAINAH BINTI
ZAKARIA**

lwn
CHE HAMSIAH BINTI CHE HAT

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 25hb September 2020

Kes Rayuan No. 10000-099-0086-2018

Pegum Perayu:

Puan Nur Hidayah binti A. Bakar dari Tetuan Kamar Ainiah & Co.

Pegum Responden:

Encik Juraish bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PIHAK-PIHAK

[1] Perayu-Perayu yang merupakan Pemohon-Pemohon kes di Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor ini terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah

Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-099-0008-2017 bertarikh 25hb Jun 2018 yang antara lainnya memerintahkan seperti berikut;

Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar hasil sewa rumah kepada Pemohon 1 iaitu Zainon binti Che Hat sebanyak RM 50,115.38 dan Pemohon 2 iaitu Zanianah binti Zakaria sebanyak RM 50,115.38 dalam tempoh tiga (3) bulan daripada Perintah ini”

[2] Perayu-Perayu telah tidak berpuashati terhadap terma keputusan/perintah tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan mereka pada 3hb Julai 2018.

[3] Responden kemudiannya telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 12hb Julai 2019 berserta Alasan-Alasan Rayuan Balasnya.

[4] Perayu-Perayu kemudiannya telah memfailkan Alasan-alasan Rayuannya pada 18hb September 2018.

PROSIDING, FAKTA KES DAN DAPATAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[5] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 26 September 2016 telah memutuskan bahawa;

Hartanah di Geran Mukim No. Hakmilik 572, No. Lot 510, Teluk Gedung Kecil, Mukim Klang, Negeri Selangor dan rumah-rumah sewa di atasnya adalah hibah Si Mati Che Hat bin Che Ngah kepada Perayu-Perayu dan Responden dengan

bin Che Ngah kepada Perayu-Perayu dan Responden dengan kadar pembahagian sama banyak dan dipegang secara amanah oleh Responden.

[6] Si Mati Che Hat bin Che Ngah telah menghibahkan Hartanah di Geran Mukim No. Hakmilik 572, No. Lot 510, Teluk Gedung Kecil, Mukim Klang, Negeri Selangor dan rumah-rumah sewa kepada pihak-pihak pada tahun 1995. Di atas tanah tersebut terdapat sebelas (11) buah rumah.

[7] Perayu-Perayu kemudiannya telah menuntut satu pertiga ($\frac{1}{3}$) setiap seorang dari wang sewaan rumah-rumah tersebut dari Responden yang tidak dibayar kepada Perayu-Perayu oleh Responden bermula Januari 1996 hingga Januari 2017. Perayu-Perayu menyatakan bahawa hasil sewaan rumah-rumah tersebut bermula Januari 1996 hingga Januari 2017 adalah berjumlah RM 588, 000.00.

[8] Responden menyatakan bahawa hasil sewaan rumah-rumah tersebut bermula Januari 1996 hingga Januari 2017 adalah berjumlah RM 697, 410.00 sebelum ditolak kos-kos untuk pengurusan dan penjagaan rumah-rumah sewa tersebut.

[9] Responden menyatakan bahawa kos-kos untuk pengurusan dan penjagaan rumah-rumah sewa tersebut dari Januari 1996 hingga Januari 2017 adalah berjumlah RM 587,012.87.

[10] Oleh yang demikian, Responden menyatakan bahawa hasil bersih sewaan rumah-rumah tersebut dari Januari 1996 hingga Januari 2017 adalah berjumlah RM 150,346.13.

[11] Responden turut mempertikaikan bahawa Perayu-Perayu tidak berhak menuntut sewaan rumah-rumah tersebut sebelum dari tarikh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor memutuskan bahawa Hibah terhadap Perayu-Perayu itu sah. Ini kerana, sebelum Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 26 September 2016 memutuskan ianya dikongsi sama banyak, Responden beranggapan bahawa tanah tersebut adalah diberikan oleh Si Mati kepada Responden seorang sahaja.

[12] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, pada 25hb Jun 2018 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memutuskan/memerintahkan antara lainnya seperti berikut;

- a) Mahkamah meluluskan permohonan Perayu-Perayu berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003; dan
- b) Mahkamah memerintahkan Responden membayar hasil rumah sewa kepada Pemohon 1 iaitu Siti Zainon binti Che Hat sebanyak RM 50,115.38 dan Pemohon 2 iaitu Zanainah binti Zakaria sebanyak RM 50,115.38 dalam tempoh tiga (3) bulan daripada Perintah ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[13] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan Rayuan-Alasan Rayuan pihak-pihak, Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Kami rumuskan bahawa terdapat dua (2) isu yang perlu kami putuskan sepertimana yang telah diberikan perhatian oleh pihak-pihak kepada kami dalam penghujahan masing-masing iaitu;

- i) Sama ada Perayu-Perayu berhak atau tidak menuntut hasil sewaan rumah-rumah tersebut sebelum dari tarikh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor memutuskan bahawa Hibah terhadap Perayu-Perayu itu sah; dan
- ii) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dalam mengira jumlah tunggakan hasil rumah-rumah sewa tersebut di mana telah mengira gaji pekerja bagi tahun 1996-2011 secara berganda.

[14] Sebelum kami mengulas dua (2) isu di atas, terlebih dahulu kami ingin mengulas isu-isu lain yang berbangkit dalam rayuan ini yang mana ianya adalah berkaitan dengan dapatan-dapatan fakta yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam penghakimannya.

[15] Dalam menimbangkan hujah Peguam Syarie dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual.

[16] Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Kami (Mahkamah Rayuan Syariah) untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (sila lihat *Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor* [2012] 3 AMR 489, *Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor appeal* [2004] 3 CLJ 737 dan *Magendran Mohan v PP* [2011] 1 CLJ 805).

[17] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes *Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal* [2004] 3 MLJ 405 di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the

trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh's case 'there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings'. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless."

[18] Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, kami dapati hakim bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini melainkan bagi isu yang pertama yang akan kami ulas dan putuskan kemudian.

[19] Oleh yang demikian selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya.

[20] Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya. Beliau berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan

kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan Perayu juga gagal menunjukkannya kepada kami. Oleh yang demikian, kami berpendapat Alasan-Alasan Rayuan yang lain dari pihak-pihak adalah sangat tidak bermerit dan kami mengulasnya secara keseluruhan seperti di atas dan tidak perlu mengulasnya secara satu persatu.

Isu Pertama: Sama ada Perayu-Perayu berhak atau tidak menuntut sewaan rumah-rumah tersebut sebelum dari tarikh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor memutuskan bahawa Hibah terhadap Perayu-Perayu itu sah

[21] Kami telah meneliti perintah Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor bertarikh 26 September 2016. Perintah tersebut menyatakan seperti berikut;

“Hartanah di Geran Mukim No. Hakmilik 572, No. Lot 510, Teluk Gedung Kecil, Mukim Klang, Negeri Selangor dan rumah-rumah sewa di atasnya adalah hibah Si Mati Che Hat bin Che Ngah kepada Perayu-Perayu dan Responden dengan kadar pembahagian sama banyak dan dipegang secara amanah oleh Responden.”

[22] Perintah itu adalah berkaitan dengan suatu fakta tentang transaksi hibah yang dibuat oleh Si Mati Che Hat bin Che Ngah kepada Perayu-Perayu dan Responden pada tahun 1995 sama ada ianya sah atau pun tidak. Mahkamah Rayuan Syariah kemudiannya

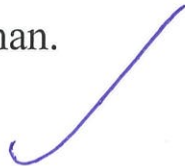
○ pada 26 September 2016 telah mengesahkan bahawa transaksi hibah pada tahun 1995 itu adalah sah.

[23] Setelah meneliti Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkali-kali, Kami mendapati YA Hakim Bicara telah tidak menjawab/mengulas isu ini dalam Penghakimannya walaupun ianya telah dibangkitkan oleh pihak-pihak dalam perbicaraan. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana Mahkamah sepatutnya menyentuh/menjawab setiap isu dibangkitkan samada secara keseluruhan atau sebaliknya. Tiada isu yang mahkamah tidak perlu jawab/ulas melainkan jika mahkamah mempunyai sebab yang munasabah untuk tidak mengulasnya.

[24] Bagi mengulas isu pertama ini, setelah meneliti Penghakiman Mahkamah Rayuan bertarikh 26 September 2016 tersebut, kami berpendapat bahawa Perayu-Perayu berhak untuk menuntut satu pertiga (1/3) setiap seorang dari Responden hasil sewa rumah sebelum tarikh mahkamah memutuskan ianya sebagai hibah dengan alasan-alasan seperti berikut;

- i) Perintah Mahkamah Rayuan Syariah tersebut adalah bertujuan untuk mengesahkan tentang transaksi hibah yang dibuat oleh Si Mati Che Hat bin Che Ngah kepada Perayu-Perayu dan Responden pada tahun 1995 sama ada ianya sah atau pun tidak;

- ii) Sekiranya Mahkamah memutuskan transaksi hibah itu sah, maka hak yang dinyatakan itu berkuatkuasa mulai dari tarikh transaksi hibah itu dibuat dan bukannya dari tarikh perintah mahkamah yang mengesahkannya;
- iii) Melainkan sekiranya Mahkamah menyatakan sebaliknya, barulah hak itu bermula dari tarikh yang dinyatakan oleh Mahkamah; dan
- iv) Dalam penghakiman tersebut, jelas menunjukkan bahawa hibah yang dibuat oleh Si Mati Che Hat bin Che Ngah pada tahun 1995 kepada Perayu-Perayu dan Responden dengan kadar pembahagian sama banyak dan dipegang secara amanah oleh Responden adalah sah. Maka hak Perayu-Perayu ke atas harta-harta tersebut satu pertiga (1/3) setiap seorang adalah bermula dari tarikh penghibahan.



Isu Kedua: Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dalam mengira jumlah tunggakan hasil rumah-rumah sewa tersebut di mana telah mengira gaji pekerja bagi tahun 1996-2011 secara berganda.

[25] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sama ada YA Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dalam mengira jumlah tunggakan hasil rumah-rumah sewa

tersebut yang mana Perayu-Perayu menyatakan bahawa YA Hakim telah mengira gaji pekerja bagi tahun 1996-2011 secara berganda.

[26] Kami telah merujuk kepada muka surat 10 dan 11 Alasan Penghakiman (muka surat 196 dan 197 dan Rekod Rayuan) di mana YA Hakim Bicara telah menunjukkan kepada kami cara pengiraan jumlah tunggakan hasil rumah-rumah sewa tersebut dalam bentuk jadual iaitu **“Jadual A”**

[27] Kami mendapati pada “Jadual A”, di item 1, Gaji Pekerja, YA Hakim menyatakan sebanyak RM 104,499.00. Kami percaya, fakta tersebut merujuk kepada keterangan/pengakuan Responden melalui Afidavit pada muka surat 37 Rekod Rayuan yang menyatakan pada item 1 (Tahun 1995-2001) – disebut Gaji Pekerja – yang berjumlah RM 104, 499.00 juga.

[28] Seterusnya, kami juga mendapati pada “Jadual A”, di item 3, Kos perbelanjaan dan penyelenggaraan rumah-rumah sewa, YA Hakim Bicara menyatakan ianya berjumlah RM 281,425.32. Kami percaya bahawa fakta tersebut merujuk kepada keterangan/pengakuan Resp[onden melalui Afidavit pada muka surat 37 Rekod Rayuan yang menyatakan pada item 3 (Tahun 1994-2017) – disebut “Kos perbelanjaan rumah-rumah sewa (termasuk bil air dan elektrik, kos membaiki rumah Tahun 2014-2015, gaji pekerja Tahun

1996-2011 dan arwah ambil duit untuk kegunaan sendiri tahun 1997-2003) – yang berjumlah RM 281,425.32 juga.

[29] Kami mendapati, di sini YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta secara material apabila telah mengira atau memasukkan sekali lagi Gaji Pekerja dari tahun 1995 hingga 2001, sebanyak RM 104,499.00. Ini kerana pada “item 3” menyatakan bahawa jumlah RM 281,425.32 adalah termasuk “Gaji Pekerja dari tahun 1996 hingga 2011” dan ianya menunjukkan secara jelas kepada kami bahawa telah berlaku pengiraan berganda terhadap gaji dari tahun 1996 hingga 2011. Oleh demikian jumlah keseluruhan “Jadual A (kos-kos penyelenggaraan dan pengurusan rumah sewa) hendaklah dikurangkan sebanyak RM 104,499.00 dan menjadi RM 442,564.87.

[30] Seperti telah kami nyatakan terdahulu bahawa, adalah terbuka kepada Kami (Mahkamah Rayuan Syariah) untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah. Oleh kerana dalam isu ini kami mendapati bahawa dapatan yang dibuat oleh hakim bicara disebabkan tiada pertimbangan kehakiman yang betul dan telah secara asasnya tersalah arah dalam membuat pengiraan telah berlaku menyebabkan kami terpaksa campur tangan terhadap keputusannya.

[31] Oleh yang demikian, maka jumlah hasil sewaan akan ditolak dengan kos-kos perbelanjaan dan kemudian dibahagikan kepada Perayu-Perayu dan Responden sebagaimana berikut;

$$\begin{array}{r} \text{RM } 697,410.00 - 442,564.87 \\ \hline \text{(Pemohon-Pemohon dan Responden)} \\ = \text{RM } 84,948.38 \end{array}$$

254,845.13

[32] Maka bagi setiap bahagian penerima hibah adalah sebanyak RM 84,948.38 yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu-Perayu.

64.13

✓

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan Perayu-Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Alasan-Alasan Rayuan Pihak-pihak, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu-Perayu diTERIMA; dan
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 25 Jun 2018 dalam kes Mal Saman No: 10200-099-0008-2017 memerintahkan seperti berikut;
“Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar hasil sewa rumah kepada Pemohon 1 iaitu Zainon binti Che Hat sebanyak RM 50,115.38 dan Pemohon 2 iaitu Zanianah binti Zakaria sebanyak RM 50,115.38 dalam tempoh tiga (3) bulan daripada Perintah ini”

Dipinda kepada;

“Responden diperintahkan membayar hasil sewa rumah kepada Pemohon 1 iaitu Zainon binti Che Hat sebanyak RM 84,948.38 dan Pemohon 2 iaitu Zanianah binti Zakaria sebanyak RM 84,948.38”

ii] Kos Rayuan ini ditanggung oleh pihak-pihak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA. DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **YA. DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor